# 제출서류 목록 및 체크리스트

## 1. 법정 첨부서류 (임차권등기명령 절차에 관한 규칙 제3조)

| 확인 | 서류 | 비고 |
|---|---|---|
| ☐ | 건물 등기사항전부증명서(제2층 제202호) | 발급용 최신본, 소유자 △△△ 확인 |
| ☐ | 임대차계약증서 사본 | 확정일자 날인면 포함 |
| ☐ | 점유개시일·주민등록일 소명자료 | 주민등록초본, 전입세대열람내역 |
| ☐ | 주거용 사용 증명자료 | 등기부상 용도가 주거가 아닐 때만 |

## 2. 실무 첨부서류

| 확인 | 서류 | 비고 |
|---|---|---|
| ☐ | 주택임차권등기명령 신청서 | 원본 1 + 부본(피신청인 수) |
| ☐ | 신청이유 보충서 | 202호 전체 = 현장 203호 |
| ☐ | 별지 1 부동산 및 임차목적물의 표시 | 등기부와 글자 대조 |
| ☐ | 별지 2 위치 표시 도면 | 「일부」·「사선」 표시 없는 도면 |
| ☐ | 건축물대장·건축물현황도 | 2층 4개 호실 확인 |
| ☐ | 보증금 이체내역 | 500만 원 |
| ☐ | 정산 내역서·미납 내역 | 차임과 관리비 분리 |
| ☐ | 2026. 10. 26. 문자 캡처 | 발신번호·날짜 보이게 전체 |
| ☐ | 현장 사진 | 출입문 203호, 내부, 계량기 |
| ☐ | 경매 배당요구서·소명자료 제출서·정정 소명서 사본 | 2026타경○○ (갑 제10호증의1~3) |
| ☐ | 사실확인서·증거설명서 | 사실확인서 = 갑 제11호증, 확인인 신분증 사본 첨부 |
| ☐ | 내용증명 사본·우체국 접수증 | 2026. 11. 3. 발송분 (갑 제12호증) |
| ☐ | 등기사항전부증명서(제2층 제203호) | 발급용, 을구 임차권등기 보이게 (다른 임차인 주민등록번호 뒷자리는 발급본에서 이미 가려짐) (갑 제13호증) |
| ☐ | 위임장·가족관계증명서 | 가족이 대리 접수할 때만 |

## 3. 비용 (접수 창구·위택스에서 최종 확정)

| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 인지 | 2,000원 | 전자소송 1,800원 |
| 송달료 | 약 33,000원 | 당사자 2명 × 3회분 |

| 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 등록면허세(지방교육세 포함) | 7,200원 | 위택스 납부 |
| 등기신청수수료 | 3,000원 | 접수 시 확인 |

※ 위 비용은 주택임대차보호법 제3조의3 제8항에 따라 임대인에게 청구할 수 있습니다.

## 4. 접수 전 반드시 확인

① 등기부상 소유자 △△△·등기부상 주소 확인 완료 — 접수 직전 발급용 등기부로 소유자가 바뀌지 않았는지 다시 확인

② 등기부상 제202호 전유면적 12.37㎡ — 집합건축물대장과 같음(확인 완료), 대지권 _____분의 _____

③ 월 차임 240,000원·관리비 80,000원은 계약서에 구분 명시됨(확인 완료). 미납 4개월분(7~10월)이 통장 내역과 맞는지만 확인

④ 경매 2026타경○○ 배당요구는 철회하지 말 것, 정정 소명서(서류 11)로 202호 「전체」 정정

⑤ 임차권등기 기입을 등기부로 확인한 뒤에 이사·전출할 것

⑥ 2026. 3. 24. 경매개시결정 기입등기 이후의 임차권등기는 낙찰자에게 인수되지 않음 — 배당요구가 핵심

⑦ 2017년 근저당권보다 선순위가 될 수 없음 — 배당 시 소액임차인 최우선변제(주임법 제8조) 주장

⑧ 인쇄 후 모든 서류 이름 옆에 서명 또는 날인 (사실확인서·위임장은 확인인·수임인이 직접 기재)

## 5. 증거별 준비 방법

가. 사본(복사본)을 내고 원본은 접수할 때 가져간다. 법원이 원본 확인을 요구하면 보여준다. 다만 관공서에서 발급받는 증명서(등기부·주민등록초본·건축물대장)는 발급받은 종이 그 자체를 낸다.

나. 각 증거 첫 장 오른쪽 위에 「갑 제○호증」이라고 쓴다(손글씨·스티커 가능). 여러 장이면 쪽마다 번호를 매기고 스테이플러로 묶는다.

다. 법원 제출용 1부와 본인 보관용 1부를 준비한다.

라. 순서: 신청서 → 보충서 → 별지 1·2 → 정산서 → 증거설명서 → 갑 제1호증부터 차례대로.

마. 전자소송으로 내면 각 증거를 PDF로 스캔해 호증별로 따로 올린다.

| 호증 | 서류 | 제출 형태 | 준비 방법 |
|---|---|---|---|
| 갑 제1호증 | 임대차계약서 | 사본 (원본 지참) | 전 쪽 복사. 확정일자 도장 면과 특약사항 면 포함, 차임 24만 원·관리비 8만 원이 구분된 부분이 잘 보이게 |
| 갑 제2호증 | 보증금 이체내역 | 출력본 | 은행 앱·인터넷뱅킹에서 2026. 2. 23. 무렵 보증금 500만 원 송금 내역 출력. 날짜·금액·받는 사람이 보이게. 은행 창구의 거래내역확인서도 가능 |
| 갑 제3호증 | 주민등록초본 | 발급 원본 (법정 첨부) | 주민센터·정부24 발급. 「주소 변동 사항 포함」으로 떼서 2026. 2. 23. 전입이 보이게 |
| 갑 제4호증 | 문자메시지 | 캡처 출력 | 2026. 10. 26. 문자 화면 캡처. 발신 번호·날짜·문자 전문이 보이게, 앞뒤 대화가 있으면 함께 |
| 갑 제5호증 | 납부·미납 내역 | 출력본 | 통장 거래내역에서 2. 23.~6. 23. 32만 원씩 5회 송금 부분을 출력하고 형광펜 표시. 7월 이후 미납은 정산서(서류 05)로 설명 |
| 갑 제6호증 | 202호 등기사항전부증명서 | 발급 원본 (법정 첨부) | 인터넷등기소(iros.go.kr)·무인발급기. 「열람용」은 제출용이 아님 — 반드시 「발급용」으로 |
| 갑 제7호증 | 건축물대장·현황도 | 11. 2. 원주시 발급본 | 정정 소명서(경매계)와 이번 신청 두 곳에 필요. 원본은 한 곳에만 낼 수 있으므로 한 부 더 발급받거나 한쪽에는 사본. 집합건축물대장(전유부)은 정부24에서 다시 발급 가능 |
| 갑 제8호증 | 현장 사진 | 컬러 출력 | 출입문 「203호」 표시, 실내 전체, 계량기를 A4 한 장에 2~4장씩. 사진마다 아래에 무엇인지와 촬영일 기재 |
| 갑 제9호증 | 별지 2 도면 | 출력본 | 서류 04(별지 2)를 한 부 더 출력해 호증 표시 |
| 갑 제10호증의1 | 배당요구서 | 사본 | 경매계에 낸 본인 보관용(접수인 찍힌 것) 복사. 없으면 경매계에 열람·복사 신청 |
| 갑 제10호증의2 | 소명자료 제출서 | 사본 | 2026. 10. 30.에 낸 본인 보관용 복사 |
| 갑 제10호증의3 | 정정 소명서 | 사본 | 당일 경매계에 먼저 내고 접수인이 찍힌 본인 보관용 복사 (경매계 → 임차권등기 신청 순서) |
| 갑 제11호증 | 사실확인서 | 원본 + 신분증 사본 | 확인인이 직접 칸을 채우고 서명(날인). 확인인 신분증 사본 첨부(주민등록번호 뒷자리는 가려도 됨). 인감 날인과 인감증명서를 붙이면 더 좋음 |
| 갑 제12호증 | 내용증명 | 사본 | 우체국에서 보낸 뒤 받는 「발송인 보관용 등본」과 접수증(영수증)을 복사. 신청 전에 우체국 먼저 |
| 갑 제13호증 | 203호 등기사항전부증명서 | 발급본 | 「발급용」으로, 을구 임차권등기가 나오게 「말소사항 포함」 또는 전부로. 다른 사람 주민등록번호 뒷자리는 발급본에 이미 가려져 나옴 |

## 6. 접수 당일 순서

① 우체국: 내용증명 발송 → 등본·접수증 받기 (갑 제12호증)

② 등기부 발급용 2통(202호·203호), 주민등록초본 발급 (갑 제6호증·갑 제13호증·갑 제3호증)

③ 경매계: 정정 소명서(서류 11) 제출 → 접수인 찍힌 보관용 복사 (갑 제10호증의3)

④ 민사신청과: 신청서·첨부서류 제출 (인지·송달료·등록면허세·등기신청수수료는 납부 후 영수증 첨부)

## 7. 편철 순서

① 경매계 제출 — 임차목적물 표시 정정 소명서 (서류 11). 2부를 가져가 1부는 제출, 1부는 접수인을 받아 돌려받는다(그 사본이 갑 제10호증의3).

1. 정정 소명서 본문 (서명·날인)
2. 별지: 2층 평면도 비교 사진 (서류 11의 마지막 쪽)
3. 소명자료 2: 집합건축물대장(전유부, 202호)과 건축물현황도 (11. 2. 발급본)

② 민사신청과 제출 — 임차권등기명령 신청 (위에서부터 차례대로)

| 순서 | 서류 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 주택임차권등기명령 신청서 (서류 01) | 첫 장에 인지(또는 인지 납부 영수필확인서). 마지막 장에 서명·날인 |
| 2 | 납부 영수증류 | 송달료 납부서(법원 제출용), 등록면허세 영수필확인서, 등기신청수수료 영수필확인서 |
| 3 | 별지 1 부동산 및 임차목적물의 표시 (서류 03) | 신청서의 일부. 등기촉탁용으로 여러 부를 요구하는 법원이 있으니 3~5부 더 |
| 4 | 별지 2 임차목적물 위치 표시 도면 (서류 04) | |
| 5 | 신청이유 보충서 (서류 02) | |
| 6 | 보증금 및 미납차임·관리비 정산 내역서 (서류 05) | |
| 7 | 증거설명서 (서류 07) | |
| 8 | 증거 (아래 순서) | 호증마다 따로 묶고 첫 장 오른쪽 위에 호증 표시 |
| 9 | 위임장 (서류 10) + 가족관계증명서 | 가족이 대리 접수할 때만. 맨 뒤에 따로 묶어 함께 제시 |

## 증거 순서

갑 제1호증 임대차계약서 사본

갑 제2호증 보증금 이체내역

갑 제3호증 주민등록초본 (발급 원본)

갑 제4호증 문자메시지 출력본

갑 제5호증 납부·미납 내역 (통장)

갑 제6호증 202호 등기부 (발급용)

갑 제7호증 건축물대장·현황도

갑 제8호증 현장 사진

갑 제9호증 별지 2 도면 (한 부 더)

갑 제10호증의1 배당요구서 사본

갑 제10호증의2 소명자료 제출서(10. 30.) 사본

갑 제10호증의3 정정 소명서(①의 접수본) 사본

갑 제11호증 사실확인서 원본 + 확인인 신분증 사본

갑 제12호증 내용증명 등본 사본 + 접수증

갑 제13호증 203호 등기부 (발급용)

**묶는 방법**

가. 신청서(1~4번)는 왼쪽 위를 스테이플러로 한 번에 묶고, 장과 장 사이에 간인을 하거나 쪽마다 번호를 매긴다.

나. 보충서·정산서·증거설명서는 각각 따로 묶는다. 증거는 호증마다 따로 묶는다.

다. 전체를 위 순서대로 쌓아 큰 집게로 집어 낸다. 같은 순서로 본인 보관용 1부를 따로 만든다.

라. 신청서 부본을 요구하는 법원이 있으니 신청서와 별지 1·2를 한 부 더 출력해 가서 창구 안내에 따른다.

내지 않는 서류: 08 체크리스트(본인 보관용), 전체합본 파일(출력용 묶음), 09 내용증명 원본(임대인에게 우편 — 법원에는 사본만 갑 제12호증으로), 06 사실확인서는 갑 제11호증 자리에만 넣는다.